

Оферта о заключении договора на оказание платных медицинских услуг

Утверждена «01» июля 2026 г. преамбула

Порядок заключения Договора, стороны Договора

В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой, направляемой обществом с ограниченной ответственностью «Медория», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1217700180390 14.04.2021 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ИНН 9724044866, Лицензия № Л041-01134-33/00336949 выдана 9 ноября 2021 года Министерством здравоохранения Владимирской области, (600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, тел. +7(4922) 77-85-31), далее именуемое «**Медицинская организация**», в лице Генерального директора Катина Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, в адрес неограниченного круга физических лиц, о намерении заключить Договор на оказание платных медицинских и/или иных услуг (далее – «**Договор**») на условиях, описанных в настоящей оферте. Сторонами Договора являются Медицинская организация и правоспособное и дееспособное физическое лицо, обратившееся за заключением Договора (далее «**Заказчик**») в своих интересах или в интересах другого лица (далее «**Пациент**»). Ознакомление Заказчика / Пациента с офертой осуществляется путем размещения действующей ее редакции на Сайте по адресу: <https://platform.medoria.ru/> либо в приложении «Медория Здоровье», доступном для операционных систем Android, и iOS (далее – «Мобильные приложения»). Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и, если вы не согласны с каким-либо ее пунктом, Договор считается незаключенным и Вам предлагается воздержаться от получения предлагаемых Услуг. Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком / Пациентом следующих конклюдентных действий: регистрации на Сайте либо в Мобильных приложениях, проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты и Приложений к ней, внесения предоплаты за Услуги (в случае, если Заказчик/ Пациент является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, и Услуги входят в перечень медицинских Услуг, оказываемых в рамках договора добровольного медицинского страхования и либо в рамках иных договоров, внесение предоплаты за Услуги не требуется). Акцепт настоящей Оферты означает, в том числе предоставление Заказчиком/Пациентом согласия на обработку персональных данных и передачу сведений, составляющих врачебную тайну, а также Информированного добровольного согласия на виды медицинских вмешательств, в том числе включенные в Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача для получения первичной медико-санитарной помощи, а также подтверждает факт ознакомления Заказчика/Пациента с Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте в сети интернет: <https://platform.medoria.ru/> либо в Мобильных приложениях. В случае если Услуги оказываются безвозмездно (Заказчику (Пациенту) предоставляется такая льгота), в соответствии с условиями Договора, то для совершения акцепта необходимо совершение всех указанных выше действий, кроме внесения предоплаты за Услуги. Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято путем акцепта, совершенного конклюдентными действиями). Настоящая Оферта, а также информация об услугах их стоимости могут быть в любое время в одностороннем порядке изменены

Добавлено примечание ((I1)): Дата публикации на платформе?

Добавлено примечание ((I1R2)): да

Медицинской организацией. Изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте <https://platform.medoria.ru/> либо в Мобильных приложениях, и распространяются исключительно на отношения Сторон, возникшие или существующие после внесения соответствующих изменений в Оферту.

Договор оказания платных медицинских услуг

1. Понятия, используемые в настоящем договоре

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

Договор: Договор возмездного оказания медицинских услуг между Медицинской организацией и Заказчиком, который заключается посредством акцепта Оферты, совершенного в соответствии с Пreamбулой оферты. Договор заключается в целях получения Заказчиком (Пациентом, в пользу которого заключен договор) медицинских услуг, а также получения иных сопутствующих услуг (совместно именуемые – «Услуги»). Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ. Неотъемлемой частью Договора являются Информированное добровольное согласие (Приложение №1), Согласие на обработку персональных данных и передачу информации, составляющей врачебную тайну (Приложение №2).

Услуга: Медицинская помощь, предоставляемая Пациенту Медицинской организацией на возмездной основе в соответствии с видами деятельности, указанными в лицензии Медицинской организации, в том числе в виде медицинской консультации (письменная или устная) с использованием Сервиса путем применения телемедицинских технологий без постановки диагноза в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи по вопросам, находящимся в компетенции Врача.

Медицинское заключение: Документ в электронном виде, составленный Врачом по итогам оказания Услуги, оказанной с использованием Сервиса путем применения телемедицинских технологий, направленный Заказчику (Пациенту) посредством Сервиса, либо ссылка на который предоставлена Заказчику (Пациенту) в его личном кабинете, содержащий результаты медицинской консультации без постановки, корректировки диагноза и назначения лечения и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Врача.

Пациент: Физическое лицо, которому оказываются Услуги в соответствии с настоящим Договором, в т.ч. Заказчик, заключивший Договор в свою пользу.

Заказчик: Дееспособное физическое лицо, старше восемнадцати лет, достигшее возраста, необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения Договора, заключающий настоящий договор для себя лично или являющееся законным представителем недееспособного или ограниченно дееспособного лица (родитель, опекун или попечитель), далее по тексту – «законный представитель Пациента», заключившее настоящий Договор. Заказчик, заключивший Договор для себя лично и получающий услуги по договору, одновременно является Пациентом.

Медицинская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Медория» (сокращенное наименование – ООО «Медория»), зарегистрировано в соответствии с

Добавлено примечание ([2]): Должны ли мы при регистрации уточнять у пользователя возраст? и отсеивать несовершеннолетних? или тут ответственность на заказчика ложится?

Добавлено примечание ([2R2]): Нужно добавить

законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1217700180390 14.04.2021 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ИНН 9724044866, Лицензия № Л041-01134-33/00336949 выдана 9 ноября 2021 года Министерством здравоохранения Владимирской области, (600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, тел. +7(4922) 77-85-31). Информация о лицензии, с перечнем услуг, составляющих медицинскую деятельность размещена на Сайте в сети интернет <https://platform.medoria.ru/> или в Мобильных приложениях. Медицинская организация вправе по своему усмотрению привлекать к оказанию услуг иные медицинские организации, имеющие необходимые лицензии, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Врач: Лицо, являющееся штатным работником Медицинской организации или штатным работником иной привлеченной Медицинской организации, обладающее высшим профессиональным медицинским образованием, а также действующим сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации, оказывающее услуги Пациентам, в том числе с использованием Сервиса.

Информированное добровольное согласие: Предоставляемое Пациентом Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, согласно приложению N 2 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20 декабря 2012 г. N 1177н.

Сервис: программный комплекс ООО «Медория» (ОГРН 1217700180390, далее – «Лицензиар») – «Медория Здоровье», предназначенный для хранения медицинских данных пользователей в единой системе с удобным интерфейсом и дистанционных консультаций с применением телемедицинских технологий. Исключительные права на Сервис принадлежат Лицензиару, Заказчики (Пациенты) вправе использовать Сервис на условиях простой (неисключительной) лицензии. Доступ к Сервису предоставляется через веб-браузер на электронных устройствах Заказчика (Пациента), а также посредством использования установленного у Заказчика (Пациента) приложения для мобильных устройств. Исключительные права собственности на Сервис принадлежат Лицензиару.

Сайт: Информационная система в сети «Интернет»: <https://platform.medoria.ru>

Личный кабинет: Персональный раздел Заказчика (Пациента) на Сайте или в Мобильных приложениях, который позволяет Заказчику (Пациенту), его законному представителю, направлять запрос на оказание Услуги, связываться с Врачом, получать устные и письменные консультации, прикреплять и хранить медицинские документы (результаты анализов, медицинские заключения, справки и т.д.). Доступ к прикрепленным в Личном кабинете медицинским документам имеет только соответствующий Заказчик (Пациент) или его законный представитель.

2. Предмет договора

2.1. Медицинская организация на основании обращения Заказчика обязуется оказать ему, либо иному указанному Заказчиком лицу (Пациенту) Услуги, а Заказчик обязуется принять и

Добавлено примечание ([3]): у нас врач может это просматривать (и другие роли на платформе, тип администратора)

Добавлено примечание ([3R2]): доступ к мед документам администратор не должен иметь

оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае, если оказание Услуг входит в соответствующую программу добровольного медицинского страхования (застрахованным лицом по которой является Заказчик либо Пациент) или оказание Услуг включено в иные договоры, предусматривающие возможность их получения, такие Услуги оплачиваются соответствующей страховой организацией или иной организацией, на основании действующих договоров с Медицинской организацией. Заказчик, заключивший Договор в свою пользу является Пациентом — далее по тексту Договора указанное лицо будет именоваться Заказчик (Пациент).

2.2. В соответствии с действующими тарифами на Услуги, размещенными на Сайте и в Мобильных приложениях, Заказчик вправе выбрать и оплатить оказание услуг удаленно, через свой Личный кабинет на Сайте или в Мобильных приложениях.

2.3. Сведения об Услугах указаны на Сайте, в Сервисе и в Мобильных приложениях. Перечень Услуг, оплаченных Заказчиком, отражается в Личном кабинете Заказчика (Пациента) и представляет собой неотъемлемую часть Договора — смету на Услуги, согласованную Сторонами. Смета считается согласованной Сторонами в момент оплаты Услуг при этом письменная форма сметы считается соблюденной (п. 3 ст. 434, ст. 438 ГК РФ).

2.4. Медицинская организация оказывает Услуги по месту нахождения Медицинской организации (в том числе привлеченной иной медицинской организации) или дистанционно с использованием Сервиса. Медицинская организация предоставляет Заказчику (Пациенту) на условиях простой лицензии право использования Сервиса на территории всего мира, способы использования: запись на мобильное устройство Заказчика (Пациента), с целью установки и запуска, для использования функциональных возможностей Сервиса в рамках оказания Услуг.

2.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик / Пациент подтверждает, что уведомлен о возможности оказания медицинской помощи иными медицинскими организациями, в том числе, без взимания платы в рамках программы государственных гарантий Российской Федерации бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2.6. Медицинская организация уведомляет Заказчика (Пациента) о том, что несоблюдение рекомендаций Врача, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой Услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.

2.7. Медицинская организация оказывает услуги в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности («ЭПР»), установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.07.2023 г. №1164. В соответствии с правилами ЭПР обязательным предварительным условием получения услуг с учетом возможностей, предоставляемых ЭПР, является идентификация Заказчика / Пациента одним из следующих способов:

- с применением учетной записи Заказчика / Пациента на портале Госуслуг;
- путем подписания договора усиленной квалифицированной электронной подписью Заказчика / Пациента либо усиленной неквалифицированной электронной подписью Заказчика / Пациента, полученной с использованием портала Госуслуг;
- идентификация на основании сведений о принадлежности абонентского номера, указанного Заказчиком / Пациентом, определенному физическому лицу, полученных от оператора подвижной радиотелефонной связи, или сведений о принадлежности уникального идентификатора в системе дистанционного банковского обслуживания, указанного Заказчиком / Пациентом, определенному физическому лицу, полученных от кредитной организации;

· идентификация с использованием идентификатора, присвоенного пациенту Медицинской организацией, включая пароли, при условии предварительной идентификации Заказчика / Пациента с применением одного из указанных способов идентификации или личной явки пациента в медицинскую организацию.

3. Условия и порядок оказания услуг

3.1. После предоплаты Услуг Пациент вправе направить с использованием программных средств Сервиса запрос на оказание Услуг. В случае, если Заказчик (Пациент) является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, в рамках которой оказываются Услуги, Заказчик (Пациент) вправе с использованием Сервиса обратиться за оказанием Услуг на условиях, в порядке и в количестве, указанном в соответствующих договорах добровольного медицинского страхования и иных договорах.

3.2. Услуги оказываются в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи, действующими на территории Российской Федерации, либо, по просьбе Пациента, в виде осуществления отдельных медицинских услуг, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ.

3.3. Объем, характер и срок оказания медицинских услуг указывается на Сайте.

3.4. Медицинская помощь оказывается Медицинской организацией при доступности выбранного Пациентом лечащего врача.

3.5. По итогам оказания Услуги с использованием Сервиса путем применения телемедицинских технологий Медицинской организацией составляется и направляется Пациенту посредством Сервиса Медицинское заключение.

4. Правила использования электронной подписи

4.1. Стороны настоящим согласовали, что в рамках Сервиса они взаимно признают электронные документы, подписанные простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, если настоящим Договором и действующим законодательством не предусмотрено использование в документах исключительно усиленной квалифицированной электронной подписи.

4.2. Использование ключей простой электронной подписи осуществляется следующим образом: для подписания электронного документа электронной подписью в рамках Сервиса, Заказчик (Пациент) использует авторизацию на указанном Сервисе с использованием логина и пароля после регистрации Заказчика (Пациента) в Сервисе.

4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении ключей электронной подписи.

4.4. Стороны согласовали, что все действия и электронные документы, сформированные, используемые и направляемые в адрес Медицинской организации с использованием ключа электронной подписи (посредством функций Сервиса) Заказчиком (Пациентом), считаются сделанными и направленными Заказчиком (Пациентом). Подписание документов в Сервисе может происходить, в том числе посредством проставления Заказчиком (Пациентом) в рамках одной сессии специального символа («галочки») напротив соответствующего документа (ссылки на документ).

5. Стоимость услуг, порядок оплаты и условия возврата

5.1. Медицинские услуги оказываются Заказчику (Пациенту) за плату при условии их приобретения Заказчиком (Пациентом), за исключением п. 5.2. настоящего Договора. Стоимость Услуг указывается на Сайте и в Мобильных приложениях за каждую Услугу. Если Заказчик (Пациент) приобретает право требовать от Медицинской организации

Добавлено примечание ([4]): так как мы пользуемся сторонним сервисом по приему платежей (https://yookassa.ru/)

нужно ли тут это указывать? добавить ссылку на их политику <https://yoomoney.ru/document/politika-konfidentialnosti-ooo-nko-yoomoney?lang=ru>

Добавлено примечание ([4R2]): есть пункт 5.5 который дает нам возможность дать пациенту различные способы оплаты в том числе и через посредника, согласие на обработку ПД пациенты будут давать юкассе самостоятельно

предоставления Услуг, в сроки указанные на Сайте, то услуга считается оказанной независимо от того, было ли затребовано Заказчиком (Пациентом) оказание таких Услуг или нет по истечении указанного срока, при этом Договор в части предоставления соответствующих Услуг считается абонентским договором в соответствии с п. 429.4. Гражданского кодекса РФ (далее – «Длящиеся услуги»). Услуги также являются по своему характеру разовыми.

5.2. В случае, если Заказчик (Пациент) является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, в рамках которой оказываются Услуги, стоимость Услуг оплачивается соответствующей страховой организацией, выдавшей полис, в порядке, установленном договором добровольного медицинского страхования или иным договором, заключенным с Медицинской организацией. По окончании действия программы добровольного медицинского страхования Заказчик (Пациент) утрачивает право на получение Услуг.

5.3. Стоимость Услуг включает вознаграждение, расходы и издержки Медицинской организации, связанные с оказанием Услуг.

5.4. Оказание Услуг происходит при условии их предоплаты в полном объеме.

5.5. Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке одним из способов, указанных в Сервисе по выбору Заказчика.

5.6. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам Медицинской организации.

5.7. В случае поступления жалобы от Заказчика (Пациента) относительно качества оказанных Услуг и в иных подобных случаях, денежные средства могут быть по решению Медицинской организации возвращены Заказчику (Пациенту).

5.8. Условия возврата денежных средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты стоимости Услуг:

5.8.1. Возврат денежных средств осуществляется Медицинской организацией на основании заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, направленного в произвольной форме посредством электронной почты Заказчика (Пациента), адрес которой указан в Личном кабинете, на адрес Медицинской организац support@medoria.ru, которое должно содержать ФИО Заказчика, номер телефона Заказчика, размер стоимости Услуг, подлежащей возврату Заказчику, наименование Услуги, приобретенной Заказчиком по Договору, информацию о дате оплаты стоимости Услуг Заказчиком Медицинской организации, дату заявления.

5.8.2. В случае, если заявление Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, указанное в п. 5.8.1. настоящего Договора, направлено Заказчиком по истечении срока оказания Услуг, и/или Медицинская организация к моменту такого отказа Заказчика от Услуг приступила к оказанию таких Услуг, стоимость Услуг считается равной сумме фактических расходов Медицинской организации на оказание Услуг и возврату не подлежит.

5.8.3. В случае, если для осуществления Медицинской организацией возврата денежных средств на банковский счет Заказчика будет необходима скан-копия соответствующего заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, которое должно содержать ФИО Заказчика, информация о паспортных данных Заказчика, информация об альтернативных реквизитах банковского счета Заказчика и скан-копия чека об оплате Услуг, то осуществление возврата денежных средств Медицинской организацией будет произведено только на основании скан-копии такого заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств. Возврат денежных средств, в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Медицинской организацией скан-копии такого заявления.

5.9. Оплата Услуг осуществляется при помощи организаций, оказывающих услуги по приему

Добавлено примечание ([5]): Заменял

и перечислению платежей в безналичной форме. Медицинская организация не имеет доступа к платежным реквизитам Заказчика (Пациента).

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Медицинская организация обязуется:

6.1.1. Обеспечить Пациента (Заказчика) дополнительной бесплатной, доступной и достоверной информацией по вопросам, связанным с оказанием Услуг и иным вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора.

6.1.2. Информировать Заказчика и иного законного представителя Пациента о выявленном состоянии здоровья Пациента.

6.1.3. Уважительно и гуманно относиться к Пациенту.

6.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Медицинской организации информацию и документацию о Пациенте (Заказчике).

6.1.5. Соблюдать нормы действующего законодательства, включая порядки и стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, с учетом специфики оказания Услуг с применением телемедицинских технологий.

6.1.6. В случае если при предоставлении Услуг требуется предоставление дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Медицинская организация обязана предупредить об этом Заказчика (Пациента). Без согласия Заказчика (Пациента) Медицинская организация не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

6.1.7. Обеспечить оформление, ведение и хранение медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм в установленном законом порядке.

6.1.8. Предоставлять путем размещения в Личном кабинете Заказчика (Пациента) информацию о доступном и оплаченном перечне Услуг (как разовых Услугах, так и предусмотренных Программой Медицинской организации), с их описанием, условиями и сроками предоставления, периодом действия Услуг, в течение которого Заказчик (Пациент) вправе получить Услуги.

6.1.9. Довести до сведения Заказчика (Пациента) в наглядной и доступной форме Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006;

6.1.10. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. Медицинская организация имеет право:

6.2.1. Получать от Заказчика (Пациента) информацию, необходимую в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком (Пациентом) информации Медицинская организация имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации.

6.2.2. Получать вознаграждение за оказание Услуг по настоящему Договору.

6.2.3. Привлекать по своему усмотрению к оказанию Услуг по настоящему Договору иные медицинские организации, имеющие необходимые лицензии, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.3. Заказчик (Пациент) обязуется:

6.3.1. Выполнять все медицинские рекомендации Врача либо обеспечивать их выполнение Пациентом, в том числе рекомендации о специалистах, к которым следует обратиться для постановки/подтверждения/уточнения диагноза и назначения лечения.

6.3.2. Ознакомиться и предоставить Информирование добровольное согласие на медицинское вмешательство и Согласие на обработку персональных данных и передачу информации, составляющей врачебную тайну, тексты которых размещены по адресу: <https://platform.medoria.ru> (далее «Согласия»). Посредством Сервиса согласия предоставляются с использованием простой электронной подписи в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего Договора.

6.3.2.1. Дополнительно, по требованию Медицинской организации Заказчик (Пациент) обязан собственноручно подписать и выслать по почте на адрес: 422470, Россия, респ. Татарстан, Дрожжановский и.р-н, Стародрожжановское с.п., Старое Дрожжаное с., Мира ул., д. 6 (для ООО «Медория») или предоставить непосредственно по месту нахождения Медицинской организации все необходимые документы: Договор, Информированное добровольное согласие, Согласие на обработку персональных данных и передачу информации, составляющей врачебную тайну и прочие документы. При подписании вышеуказанных документов, Заказчик (Пациент) обязуется указать на каждом из них свое ФИО, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, в дополнение к указанным сведениям Информированное добровольное согласие должно содержать сведения о выбранных Заказчиком (Пациентом) лицах, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья или состоянии Пациента, законным представителем которого является Заказчик (указывается ФИО, контактный телефон). Отправка Заказчиком (Пациентом) документов производится за свой счет, без отнесения почтовых расходов на Медицинскую организацию. Срок отправки (предоставления) документа — не позднее 3-х рабочих дней с момента получения Заказчиком (Пациентом) соответствующего письменного требования от Медицинской организации.

6.4. Оплачивать Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

6.5. Соблюдать правила оказания Услуг и правила пользования Сервисом, Сайтом и Мобильными приложениями.

6.6. Обеспечить условия конфиденциальности в момент оказания Услуги, а также при обращении к сведениям, хранящимся в личном кабинете.

6.7. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором.

6.7. Заказчик (Пациент) имеет право:

6.7.1. Получать от Медицинской организации квалифицированную и качественную медицинскую помощь в соответствии с настоящим Договором.

6.7.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7.3. Выбирать Врача из числа медицинских сотрудников соответствующей специализации.

6.7.4. Получать в доступной форме информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанных с ними рисками, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.

6.7.5. Отказаться от медицинского вмешательства в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.7.6. Получать сведения о квалификации и сертификации Врачей.

7. Конфиденциальность

7.1. Медицинская организация обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его здоровья, и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).

7.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Пациента.

7.3. Заключая настоящий Договор, а также получая Услуги, Заказчик (Пациент) предоставляют свое согласие на передачу персональных данных, включая сведения, составляющие врачебную тайну, третьим лицам, а именно — лицам, оплатившим Услуги, включая страховые организации, а также медицинским организациям, привлеченным Медицинской организацией для оказания Услуг Пациенту.

7.4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя допускается в целях обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. Стороны обязуются хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора

8. Ответственности сторон

8.1. Медицинская организация несет ответственность перед Пациентом (Заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.

8.2. Медицинская организация и ее работники, оказывающие услуги по настоящему Договору (Врачи), несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании Пациенту Услуг.

8.3. Медицинская организация освобождается от ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание медицинских услуг, если это было вызвано одной из следующих причин:

- непредставление или несвоевременное представление Пациентом информации о состоянии здоровья, необходимой для оказания услуг, включая предоставление недостоверной или ложной информации;
- невыполнение Пациентом рекомендаций медицинских работников;
- любые действия Пациента, не согласованные с Врачом и прямо или косвенно влияющие на оказание Медицинской организацией медицинских услуг, включая самолечение или исполнение рекомендаций иных специалистов (третьих лиц).

8.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

8.5. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.6. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9. Иные условия

9.1. Настоящий Договор является публичным договором, его форма расположена на Сайте и в Мобильных приложениях для ознакомления неограниченного круга лиц.

9.2. Настоящий Договор заключен в порядке, описанном в преамбуле оферты о его заключении.

9.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора письменно уведомив Медицинскую организацию, в том числе, с использованием Сайта или Сервиса. При этом возврат денежных средств производится Медицинской организацией на основании п. 5.8. настоящего Договора.

9.4. В случае если какое-либо из условий Договора являются по какой-либо причине недействительным, такая недействительность не оказывает влияния на действительность остальных условий Договора, которые остаются в силе.

9.5. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.6. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.7. Претензионный порядок разрешения споров между Сторонами обязателен, срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке:

- иски о защите прав Заказчика или Пациента будут предъявляться в суд по выбору соответственно Заказчика или Пациента в соответствии с действующим законодательством РФ;

- иски Медицинской организации к Заказчику (Пациенту) предъявляются в судебный участок № 418 г. Москвы, если же спор подсуден районному суду, тогда иск предъявляется в Пресненский районный суд города Москвы. Заказчик (Пациент) вправе изменить настоящее условие, уведомив Медицинскую организацию в письменной форме об отказе от договорной подсудности до момента возникновения судебного спора между Медицинской организацией и Заказчиком.

9.8. Информация о состоянии здоровья Пациента выдается Медицинской организацией по письменному запросу Пациента или надлежащим образом уполномоченного представителя Пациента в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством РФ или для представления соответствующих сведений, исходя из сложившейся практики, необходим более длительный срок.

10. Адрес и реквизиты медицинской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Медориа»

Юридический адрес: РФ, 422470, респ. Татарстан, Дрожжановский и.р-н, Стародрожжановское с.п., Старое Дрожжаное с., Мира ул., д. 6,

ИНН 9724044866,

КПП 167301001,

ОГРН 1217700180390,

Генеральный директор Катин Евгений Вячеславович